

RECURSO CÍVEL Nº 5064270-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: INOCENCIO RUBIM (AUTOR)

TRIBUTÁRIO E CÍVEL. ISENÇÃO DE IR E PREJUÍZO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ APENAS EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATUAÇÃO DESIDIOSA DA ADMINISTRAÇÃO IMPEDINDO O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A FINALIDADE PREVISTA. PREJUÍZO MORAL MINIMAMENTE AFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas. Honorários pela recorrente vencida em 10% sobre o valor da condenação por prejuízo moral. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5064270-36.2024.4.02.5101

510015583174 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5064270-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: INOCENCIO RUBIM (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação que se busca o reconhecimento de isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave, restituição de valores no prazo quinquenal e indenização por danos morais alegadamente sofridos.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"...Entendo devido e proporcional, a título de dano moral, a quantia de R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

*Do exposto, **JULGO PROCEDENTES EM PARTE** os pedidos registrados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:*

*a. **RECONHECER** o direito do(a) autor(a) à isenção de imposto de renda sobre os proventos recebidos a título aposentadoria pelo INSS, abstendo-se a fonte pagadora, doravante, de descontar tal tributo dos vencimentos do(a) autor(a).*

*b. **RECONHECER** o direito do(a) autor(a) de obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, observando-se o prazo prescricional quinquenal, contado de agosto de 2019 até a data em que cessarem os descontos no contracheque do(a) demandante, com a incidência da Taxa SELIC desde o pagamento indevido; e*

*c. **CONDENAR** a União ao pagamento de R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de Dano Moral, valor a ser corrigido desde a presente data até o efetivo pagamento pela taxa SELIC, sem capitalização. "*

Em seu recurso, a parte ré se volta unicamente contra a condenação por danos morais.

É o breve relatório.

VOTO

O recurso é unicamente da parte ré e não merece provimento.

De fato, como já assentado pelo sentenciante, houve falha na avaliação do estado de saúde da autora na via administrativa, inclusive negativa de atendimento.

Assim, e considerando que a indenização moral se dá em valores extremamente pequenos, não há o que ser reparado na sentença.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas. Honorários pela recorrente vencida em 10% sobre o valor da condenação por prejuízo moral. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.